Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 34ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810520

Processo nº **0019971-31.2023.8.17.2001**
AUTOR(A): ELIACI MOREIRA DE LIMA
RÉU: SUL AMERICA SEGUROS GERAIS S/A

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de **Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente e Danos Morais** proposta por **Eliaci Moreira de Lima,** devidamente qualificada nos autos e representada, em face da **Sul América Saúde Companhia de Seguro** igualmente qualificada e representada nos autos.

Aduz a autora, em síntese, que é titular do contrato firmado com o plano de saúde réu, e ser portadora de **osteoporose denstitometria, refrataria a bifosfanados,** também é portadora de **acalasia esofágica**, e que lhe foi prescrito o tratamento com **prolia 60mg/ml solução injetável (1un de 1mL) – Amgen Denosumabe 60mg/ml, uma dose subcutânea a cada 6 meses, por 12 meses**; que foi solicitada a autorização, todavia o plano de saúde réu negou o medicamento sob o fundamento de que o procedimento não tem cobertura contratual e não consta do rol de procedimentos da ANS.

Requer em **sede de tutela de urgência**, para que a Operadora Ré seja compelida a custear o tratamento indicado pelo médico assistente, com o medicamento prolia (denosumabe) de 60mg/ml solução injetável (1un de 1ml) – Amgen Denosumabe 60mg/ml – uma dose subcutânea a cada 6 meses, por 12 meses, conforme prescrição médica. E **no provimento final**, a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação do demandado ao reembolso de R$ 918,17 (novecentos e dezoito reais e dezessete centavos) e ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citada a parte demandada apresentou **contestação** (Id nº 142716739) aduzindo, em sede de **preliminar** a **impugnação da justiça gratuita. No mérito**, em síntese, que agiu dentro da legalidade, não tendo a parte demandante passado por nenhum constrangimento, bem como não ser devida a cobertura por se tratar de procedimento não constante do Rol da ANS, não havendo abusividade.

Decisão indeferindo a liminar (Id. 148994257).

Réplica (Id. 151783964).

Instadas a manifestarem-se sobre as provas a produzir, as partes nada requereram nesse sentido.

É o relatório, sucinto.

Passo a decidir.

Ressalto, de início, que o presente feito comporta julgamento antecipado, pois sendo a questão de mérito de direito e de fato, não há necessidade de produção de prova em audiência, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, acho-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto ao seu mérito, nos moldes do art. 355, I, segunda parte do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar o mérito convém analisar a **impugnação ao benefício da justiça gratuita.**

Tenho que não assiste razão ao demandado, uma vez que no caso dos autos não houve deferimento de gratuidade, bem como considerando que de conformidade com o Id nº 129532469 houve pagamento das custas processuais.

Dessa forma, **não acolho a impugnação apresentada e passo à análise do mérito.**

O cerne da questão posta em pretório cinge-se a saber se **a empresa demandada tem ou não obrigação de custear** tratamento com **prolia 60mg/ml solução injetável (1un de 1mL) – Amgen Denosumabe 60mg/ml, uma dose subcutânea a cada 6 meses, por 12 meses**, de conformidade com as cláusulas contratuais, considerando-se, também o que estabelece a Agencia Nacional de Saúde e as regras compendiadas na Lei Consumerista.

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Em assim sendo, da mesma maneira que os descumprimentos, por parte das operadoras de planos de saúde, das cláusulas contratuais desequilibram a avença originariamente pactuada impondo ônus excessivo a uma das partes, também o é a pretensão do segurado de obter benefício que não está previamente estipulado no contrato, e muito menos previsto em lei.

A consequência disso é a proliferação de demandas judiciais que poderia ser evitada pelo simples cumprimento contratual.

Ademais, para que o sistema privado de assistência à saúde seja mantido, é necessário que as obrigações de ambas as partes estejam claramente dispostas no contrato e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10º institui o **plano-referência de assistência à saúde** e estabelece que a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS. É por essa razão que existe o **Rol de Procedimentos e Eventos em** Saúde, uma lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Importa salientar que, embora o Poder Judiciário não deva e nem possa fechar os olhos às mazelas sofridas pela população e, especificamente, pelas partes que trazem suas contendas e irresignações para julgamento, **não pode esse Poder querer impor às operadoras de plano de saúde o ônus de custear todo e qualquer procedimento**.

O rol de procedimentos é revisado com a participação de um grupo técnico composto por representantes de entidades de defesa do consumidor, de operadoras de planos de saúde, de profissionais de saúde que atuam nos planos de saúde e de técnicos da ANS. Atualmente há cerca de 3300 procedimentos de cobertura obrigatória. Pelo que não assiste razão a qualquer alegação de que este rol é exemplificativo[1].

Nesse ponto, importa ressaltar que embora caiba ao médico assistente a decisão acerca do melhor tratamento, e conquanto haja tal liberdade, não se pode exigir da prestadora de serviços médicos que seja incumbida do pagamento de tratamento que, não estando previsto no contrato celebrado, nem no Rol da ANS.

Nesse sentido, os enunciados 21 e 23 da I Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça instrui os magistrados a:

Enunciado n.º 21

Nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n.o 9.656/98, recomenda-se considerar o rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.

Enunciado n.º 23
Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio.

Estabelecidas as premissas acima, passo à análise do caso concreto.

Incontroverso que a demandante é portadora de **osteoporose denstitometria, refrataria a bifosfanados**, que lhe foi prescrito o medicamento **prolia 60mg/ml solução injetável (1un de 1mL) – Amgen Denosumabe 60mg/ml, uma dose subcutânea a cada 6 meses, por 12 meses**; assim como o é a negativa de autorização do plano de saúde demandado.

Nos termos da Resolução Normativa – RN nº 465 de 2021, vigente à época da distribuição da ação, **não há previsão**, como sendo de cobertura obrigatória, o tratamento com prolia 60mg/ml solução injetável (1un de 1mL) – Amgen Denosumabe 60mg/ml, uma dose subcutânea a cada 6 meses, por 12 meses.

No que diz respeito à negativa do medicamento Prolia (denosumabe) de 60mg/ml solução injetável (1un de 1ml), pelo conjunto probatório dos autos, não restou efetivamente demonstrado que não se trata de medicamento de uso domiciliar, haja vista a ausência de provas produzidas pelas partes nesse sentido, mesmo após a decisão da tutela de urgência, e via de consequência não se demonstrou qualquer abusividade na negativa, não sendo as provas suficientemente robustas a fundamentar uma conclusão contrária, tendo em vista que o medicamento solicitado não consta do rol obrigatório da ANS, tão pouco foi cumprido pela parte demandante o que determina o art. 10, §12 e 13 da Lei nº 9.656/98, que indicam a forma de cobertura de tratamentos não constantes do rol da ANS, vejamos:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

*I - **exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**;*

*II - **existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional**, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.*

No caso dos autos, restou destacado desde a decisão da tutela de urgência, proferida após a contestação, que para cobertura obrigatória de procedimentos e tratamentos não constantes do rol de procedimentos mínimos da ANS é necessária a demonstração da **comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico** ou de recomendação da **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)** ou de **1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional**, inexistentes nos autos. Razão pela qual a improcedência é medida que se impõe.

Por fim, não é despiciendo ressaltar, que o alargamento, pelo Poder Judiciário das coberturas contratuais dos Planos de Saúde afeta o equilíbrio financeiro do seguro e, como é sabido de todos, as operadoras de Plano de Saúde repassam as suas perdas para os demais segurados. E, por consequência, todos suportam os gastos de uma parcela dos associados ao plano de saúde que, buscam, através de medidas judicias, obter tratamentos que não estão previstos em seus contratos, tampouco são de cobertura obrigatória.

No que diz respeito ao pedido de reparação civil, e tendo em vista que o plano de saúde réu não cometeu nenhuma conduta abusiva, tão pouco qualquer ato ilícito, ausente, portanto, o dever de indenizar.

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra ao tempo em que **não acolho** a impugnação à justiça gratuita, **julgo improcedentes** o pedido formulado na inicial, extinguindo o presente feito com julgamento do mérito, a teor do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Intimem-se. Preenchidos os requisitos legais**, arquivem-se.**

Recife, data da assinatura digital.

Juiz(a) de Direito
34VC B 02

---

[1] https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/06/entenda-o-que-e-a-lista-de-procedimentos-da-ans-objeto-de-decisao-do-stj.shtml#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20ANS,suspens%C3%A3o%20da%20comercializa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20planos.&text=A%20lista%20passa%2

Assinado eletronicamente por: LARA CORREA GAMBOA DA SILVA
10/04/2024 10:38:34
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 166779273

24041010383485500000162874290

IMPRIMIR GERAR PDF